

una lucha de poder, uno de los medios que tienen los accionistas para echar con su voto a la directiva de turno y sustituirla por directores nuevos. En una lucha de poder, los directores potenciales defienden por qué están más capacitados para dirigir la empresa y aumentar el valor de las acciones. Si la lucha de poder no funcionaba, podían hacer una oferta para comprar acciones o vender las suyas a la empresa, una práctica llamada *greenmail* (o chantaje empresarial). *Greenmail*, un neologismo que probablemente proviene de *blackmail* (chantaje) y *greenback* (billete verde), es hoy en día una práctica ilícita en la que la directiva de una empresa paga un rescate a un *raider* en la forma de un pago de sus acciones con una prima sobre el precio de mercado. Warren Buffett, quien dijo que el *greenmail* era «odioso y repugnante», describió la naturaleza de esta transacción en su Carta del Presidente de 1984, con sus característicos términos coloridos:^{[10](#)}

En estas transacciones, dos partes obtienen sus objetivos personales por medio de la explotación de una tercera parte inocente que no sabe nada del asunto. Los jugadores son: (1) el «accionista» extorsionador que, antes de que la tinta de su certificado de acciones se seque, envía el mensaje de «la bolsa o la vida» a los directores; (2) los directores corporativos que quieren la paz a cualquier precio, siempre que este precio lo paguen otros; y (3) los accionistas, cuyo dinero lo utilizan (2) para que se vaya a (1). Cuando bajan las aguas, el accionista atracador perora sobre la «empresa libre», la directiva atracada habla del «lo mejor para la empresa» y el accionista inocente se queda pasmado mientras financia el soborno.

Icahn practicó el *greenmail* varias veces antes de que se ilegalizara, y en una ocasión le pusieron una demanda colectiva los accionistas de Saxon Industries, un distribuidor de papel con sede en Nueva York que quebró después de la transacción. La demanda afirmaba que Icahn no había informado al mercado de que había chantajeado a la empresa para no emprender una lucha de poder. Cuando Saxon Industries anunció que había pagado a Icahn 10,5 dólares por acción a causa del *greenmail*, lo que le generó un beneficio sustancial puesto que las acciones estaban a un precio de compra medio de 7,21 dólares, el valor de la empresa se desplomó. Según la demanda, después del anuncio repentino de Saxon de que había